

1009304-89.2021.8.26.0286

Classe: Embargos à Execução Fiscal

Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação

Magistrado: CASSIO MAHUAD

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO - VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 - COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL - O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - EMBORA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude

Rua Luiz Bolognesi, s/n, . - Brasil

CEP: 13301-900 - Itu - SP

Telefone: (11) 4022-1101 - E-mail: ituvec@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Processo nº:

1009304-89.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/002579

Classe - Assunto

Embargos à Execução Fiscal - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação

Executado:

DIEGO DA COSTA

Juiz de Direito: CASSIO MAHUAD

Vistos.

DIEGO DA COSTA opôs os presentes embargos à execução que lhe é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega que deve ser julgada extinta a sua punibilidade independentemente do pagamento da multa, em razão da nova redação da tese do Tema 931 do STJ. Aduz, ainda, que a pena de multa é considerada dívida de valor, não havendo interesse de agir na presente execução, eis que se trata de valor irrisório e, de acordo com a Lei Estadual nº 14.272/10, regulamentada pela Lei nº 16.498/17, o Poder Executivo está autorizado a não ajuizar execução fiscal com valor inferior a 1.200 UFESPs. Arrazoa, também, que o executado é hipossuficiente, sendo que a cobrança desse valor ofende o caráter ressocializador da pena. Ainda, acerca da penhora, alega a impenhorabilidade do pecúlio para custear o adimplemento da multa penal. Subsidiariamente, apresenta defesa por negativa geral (fls. 01/54).

O Ministério Público ofereceu impugnação (fls. 58/65 e 82).

Devidamente intimada, a embargante não apresentou réplica (fl. 86).

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, pois versa sobre matéria de direito.

Os embargos são improcedentes, nos termos das razões a seguir expostas.

Pois bem. A antiga redação do artigo 51 do Código Penal, dada pela Lei nº 9.268/96, assim determinava:

"Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.".

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, foi conferida nova redação ao artigo supracitado:

"Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição." - Destaquei.

Verifica-se que o fato da pena de multa não adimplida ser convertida em dívida de valor não lhe retirou a natureza penal, eis que sequer seria possível, tendo em vista que o seu caráter de sanção criminal foi conferido pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLVI, "c"), estando, também, em consonância com a legislação ordinária (artigo 32, inciso III, do Código Penal). Por tal razão, não se pode declarar extinta a punibilidade do agente antes de seu cumprimento.

Em verdade, o inadimplemento apenas impede a conversão da pena de multa em privativa de liberdade e, antes da alteração legislativa conferida pela Lei nº 13.964/2019, permitia-se a cobrança da sanção com dívida ativa.

E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal declarado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150/DF.

Em alinhamento com a legislação, o Tema 931 do STJ foi revisado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N.3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.1.519.777/SP (REsp n. 1.519.777/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public.6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova

alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019. 3. Recurso especial não provido para manter os efeitos do acórdão que reconheceu a necessidade do integral pagamento da pena de multa para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade, e acolher a tese segundo a qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". (REsp 1785383/SP, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 20.10.2020, DJe 02.12.2020.).

Contudo, a referida tese sofreu nova alteração em sua redação, ocorrida no julgamento realizado em 24.11.2021, onde foi reconhecida a distinção acerca da exigência do adimplemento da pena de multa para os apenados hipossuficientes, para o fim de declaração da extinção de sua punibilidade, sendo fixado o seguinte entendimento:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Conforme a ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO". - Destaquei

Desse modo, verifica-se, conforme bem ressaltado pela representante Ministerial, que para aplicação de tal hipótese é necessário o cumprimento integral da pena privativa de liberdade concomitantemente imposta, o que não ocorreu (conforme fls. 75/78), assim como, também, a devida comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido:

"Agravo em execução. Pena de multa remanescente. Extinção da pena. Segundo o entendimento jurisprudencial atualmente consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com cláusula de recurso repetitivo, tratando-se de pessoa pobre que já cumpriu a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, cabe ser julgada extinta também a pena de multa correspondente (3ª Seção REsp 1.785.383/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 24.11.2021 tema repetitivo 931)." (Agravo de Execução Penal nº 0020748-95.2021.8.26.0041, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador: SÉRGIO MAZINA MARTINS, j. 18.1.2022) - Destaquei.

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Inadimplemento da pena de multa que não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Revisão de tese do Tema 931 pelo C. STJ com distinguishing em relação ao decidido pelo E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150/DF Recorrente que se encontra em cumprimento da sanção corporal. Inaplicabilidade do Tema 931 ao caso concreto. Previsão de cobrança da pena de multa mediante desconto da remuneração do condenado enquanto a pena privativa de liberdade estiver em execução (artigo 170 da LEP) Saldo da conta pecúlio. Penhora limitada a 1/4 (um quarto) do valor disponível. Proporcionalidade. Inteligência do artigo 168, I, da LEP e precedente desta C. Câmara Criminal Recurso provido em

parte para limitar a penhora a 1/4 (um quarto) do saldo da conta pecúlio do agravante." (Agravamento de Execução Penal nº 0007049-49.2021.8.26.0037, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador: GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, j. 12.1.2022) - Destaquei.

Ademais, constata-se, pela nova redação do artigo 51 do Código Penal, que a legitimação para a execução da pena de multa é do Ministério Público, já que a sua natureza é de sanção criminal, devendo ser executada perante a Vara das Execuções Criminais correspondente, destacando-se, ainda, que se rege pela Lei nº 7.210/84 e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.830/80 (art. 538-A, § 2º, das NSCGJ).

Nesse contexto, ainda que o artigo 1º, da Lei nº 14.272/2010, alterado pela Lei nº 16.498/2017, autorize os órgãos da Procuradoria Geral do Estado a não efetuarem cobranças de valores inferiores a 1.200 UFESPs, sejam débitos de natureza tributária ou não tributária, resta evidente que tal regramento, em conjunto com a Resolução PGE nº 21/2017, se referem a débitos fiscais, ao passo que a sanção da pena de multa reveste-se de caráter penal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO - VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 - COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL - O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - EMBORA A MULTA PENAL SEJA CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO." (Agravamento de Execução Penal nº 0012334-52.2020.8.26.0071, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: EUVALDO CHAIB, j. em 25.11.2020).

Aliás, conforme bem explanado no referido julgado:

"... Não fica o Ministério Público vinculado às normas editadas pelo Governo Estadual, destinadas à sua Fazenda, com critérios de conveniência e oportunidade, abrindo mão de suas receitas tributárias... Ora, não poderia ser diferente, visto que a multa criminal é inderrogável, não pode ser perdoada pelo Poder Executivo, sequer pelo Poder Judiciário..."

Portanto, tendo em vista que se trata de ação de execução pecuniária derivada de condenação criminal, não há como cogitar ausência de interesse processual.

Já no tocante à finalidade da pena, é importante frisar que ela é multifacetada, cujos fins são comuns e não excludentes. Nesse sentido, abrange tanto o aspecto retributivo, quanto o preventivo. Ainda que a ressocialização do executado seja uma meta importante da execução penal, não se pode olvidar o seu caráter preventivo onde, de maneira sucinta, se busca a reafirmação da vigência do Direito Penal à sociedade e a sua intimidação em face das punições, assim como, também, a reeducação do condenado.

A Lei das Execuções Penais preceitua:

"Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade." - Destaquei.

Quanto à hipossuficiência alegada pelo executado, consigno que a pena de multa é uma sanção cumulativa expressamente estabelecida no tipo penal pelo qual o

sentenciado restou condenado, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Como parte integrante da condenação e uma imposição legal, inexistente a possibilidade deste Juízo isentar ou alterar a pena imposta, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, mas, tão-somente, adequar o pagamento às condições econômicas do executado.

Além disso, não existe amparo legal para isenção do cumprimento da pena imposta por ausência de condições financeiras do executado.

Nesse sentido:

"Agravos em execução. Pedido de isenção do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. A pena de multa é uma modalidade de sanção penal autônoma, de caráter cogente, lastreada em título executivo judicial, não se confundindo com custas processuais. Inviabilidade de sua mitigação ou mera isenção em favor do sentenciado por flagrante ausência de previsão legal. Inteligência do art. 32 do Código Penal. Decisão mantida. Agravo improvido." (Agravo de Execução Penal nº 0000682-36.2019.8.26.0083, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 19.11.2019).

A respeito da penhora do pecúlio, a Defensoria Pública alega que o pecúlio do preso é direito individual indisponível, não podendo ser utilizado para quitar a pena de multa, tratando-se, portanto, de verba impenhorável, de acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.

A tese aventada pela Defesa, contudo, não merece prosperar.

Como já mencionado acima, a execução da pena de multa é regida pela Lei nº 7.210/84 e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.830/80 (art. 538-A, § 2º, das NSCGJ).

Acerca da sua cobrança, assim dispõe a LEP:

"Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada. (...)

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168)." - Destaquei.

Verifica-se, assim, que a Lei de Execuções Penais autoriza expressamente o desconto na remuneração do sentenciado, estabelecendo, ainda, um limite para o referido desconto (artigo 168 da LEP).

Há, portanto, previsão legal para a utilização do pecúlio para adimplemento da pena de multa a qual o executado restou condenado, ressaltando que tal previsão prevalece em relação às disposições do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade.

Desse modo, o produto da remuneração do apenado deve atender e ser revertido para as hipóteses elencadas no artigo 29, § 1º e artigo 170, ambos da LEP.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

"Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado condenado por crime de tráfico de entorpecentes. Deferimento. Inconformismo ministerial que persegue a cassação da decisão, ao argumento de que o agravado não havia quitado ou pleiteado o parcelamento da pena de multa, ou, alternativamente, que seja determinada a retenção de 30% da remuneração mensal percebida por ele para fins de adimplemento da multa. Lapso temporal satisfeito. Requisito subjetivo comprovado pela submissão do agravado a exame criminológico, cujas conclusões contaram com a concordância ministerial. Precedentes citados pelo Parquet (condicionando a progressão ao pagamento da pena de multa ou, ainda, à existência de pleito de parcelamento, ressalvada a hipótese, comprovada, da absoluta impossibilidade de solvê-la) alusivos a agentes condenados por crime contra a Administração Pública, para os quais o pleito de progressão fica condicionado à efetiva reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito. Decisão concessiva da progressão que não comporta reparo ou censura. Hipótese, todavia e no esteio, ainda, da irresignação ministerial, que justifica, com vistas ao adimplemento da pena de multa e caso o agravado esteja exercendo atividade remunerada, seja determinado o desconto de parcela de sua remuneração, devendo o Juízo da Execução observar, para tanto, os balizamentos previstos no artigo 168, inciso I, da LEP. Agravo parcialmente provido." (Agravo de Execução Penal nº 9000120-56.2012.8.26.0037, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Pinheiro Franco, j. em 22.2.2018) - Destaquei.

Importante mencionar o seguinte excerto do referido julgado:

"... Frise-se, de outro lado, mas ainda no esteio da irresignação ministerial, que o artigo 170, da Lei de Execução Penal, autoriza seja feita a cobrança da pena de multa mediante desconto da remuneração do sentenciado quando tal reprimenda for aplicada, como no caso, cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Desta feita, inexistindo informes ou notícias de que RARITON tenha quitado ou solicitado o adimplemento parcelado da pena de multa, de rigor, caso ele se encontre exercendo remuneração em decorrência do exercício de atividade produtiva lícita, seja decretado o desconto de parcela dos proventos por ele percebidos, devendo o E. Magistrado fixá-la em obediência aos balizamentos do artigo 168, inciso I, da Lei de Execuções..."

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME - INTELIGÊNCIA DO ART. 112, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984, E ART. 51, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DO APENADO - ACOLHIMENTO -INTELIGÊNCIA DO ART. 168, INCISO I, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 - DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Agravo de Execução Penal nº 9000001-85.2018.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: AMARO THOMÉ, j. em 22.3.2018). - Destaquei.

Conforme pontuado no referido julgado:

"(...) O reeducando deve compelido a cumprir integralmente com penalidade que lhe foi cominada, o que, evidentemente, inclui o adimplemento da multa, sob pena de esvaziar, por completo, o caráter punitivo do instituto (...)"

Aliás, como bem salientado pela representante Ministerial, a impenhorabilidade da remuneração, prevista na norma processual civil, tem como finalidade garantir a subsistência do devedor, para que o mesmo não fique em situação de indignidade. Não se aplica, portanto, ao executado preso, eis que a sua subsistência é garantida pelo Estado.

Ademais, verifico que não foram alegadas outras matérias específicas nem outras

teses de nulidade.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos opostos por DIEGO DA COSTA na execução que lhe é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, por consequência, determino o prosseguimento da execução.

Não há condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública na condição de curadora especial do executado.

P.I.C.

Itu, 29/06/2022.